

1500132-17.2020.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... ou ausência de resistência. Lá, temos roubo. Aqui, temos extorsão.

Por fim, em relação ao crime de roubo majorado, evidentemente não incide, no caso, a circunstância agravadora da pena relativa à restrição da liberdade da vítima, na medida em que elementar do tipo do artigo 158, parágrafo 3º, do Código Penal, em claro excesso acusatório.

Procedente, em parte, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500132-17.2020.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500132-17.2020.8.26.0540 Controle nº 0189/2020

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2017714/2020 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 9591149 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 406/20/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2017714 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 406/20/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 406/2020 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO LEANDRO RODRIGUES JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Proc. 0189/2020

VISTOS.

MARCELO LEANDRO RODRIGUES JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e do artigo 158, parágrafos

1º e 3º, ambos c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, como narra a denúncia, no dia 20 de janeiro de 2020, por volta das 06h00min, na Avenida Custódio de Sá e Faria, nº 1, Sapopemba, nesta cidade e Comarca da Capital, agindo em concurso e identidade de propósitos com o adolescente Victor dos Santos Maximino (17 anos), mediante grave ameaça e com violência física, subtraíram, em proveito comum, o automóvel Fiat Palio Attractiv 1.4, ano 2012, modelo 2013, cor prata, placas FES 2272/SP, e o aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G5, avaliados no total de R\$ 26.200,00 (vinte e seis mil e duzentos reais), além de cartão bancário e documentos pessoais, pertencentes à vítima Lúcia Vicente Ferreira da Silva, que teve sua liberdade restringida.

Consta também que nas mesmas circunstâncias de data e local acima descritas, MARCELO, agindo em concurso, caracterizado pelo vínculo subjetivo e unidade de desígnios com o adolescente Victor dos Santos Maximino (17 anos), constrangeram Lúcia Vicente Ferreira da Silva, que teve sua liberdade restringida, mediante grave ameaça, e com intuito de obter, para ambos, indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

A denúncia foi recebida. O réu citado. Sobreveio resposta à acusação. Em instrução foram ouvidas testemunhas comuns. Interrogado, o acusado fez-se silente. Em debates o Ministério Público postulou a procedência da ação penal, enquanto a Defesa pugnou por absolvição.

Síntese do necessário.

Relatado, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE, em parte.

Segundo apurado, no dia e local dos fatos, a vítima Lúcia conduzia seu automóvel Fiat Palio, placas FES 2272/SP, pela via pública, quando, ao parar no sinal vermelho, foi abordada pelo réu e pelo adolescente Victor que, simulando portarem arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram a entrega do veículo.

A vítima, subjugada, não reagiu, oportunidade em que o acusado e o menor ingressaram no veículo, obrigando Lúcia, de forma violenta, desferindo socos em sua cabeça, a se sentar no banco da frente do passageiro.

Os agentes subtraíram, então, o veículo da ofendida, além de seus demais pertences, e, de posse da res, o réu MARCELO e o menor Victor saíram do local, ficando a vítima em poder de ambos, com sua liberdade restringida. Eles rumaram até um posto de gasolina, local em que o réu e o menor exigiram, sob grave ameaça, que a vítima pagasse o abastecimento de gasolina do veículo, no valor de R\$ 30,00, e, ainda, que lhes entregasse o cartão bancário e a respectiva senha pessoal, além de seus documentos. A vítima obedeceu, oportunidade em que foi expulsa do veículo pelos autores, que empreenderam fuga na sequência.

Após os fatos, o réu e o menor foram surpreendidos, na cidade de Mauá, por policiais militares, enquanto mexiam no veículo Palio. Após pesquisa, os policiais militares constataram que o veículo era produto de roubo. Localizaram, ainda, com MARCELO, o aparelho celular subtraído da vítima.

Na delegacia, a ofendida reconheceu pessoalmente o réu e o menor como os agentes do roubo sofrido e informou ter sido sacado de sua conta bancária, com seu cartão e senha, o valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de reconhecimento pessoal e pela prova oral coligida.

A ofendida Lúcia Vicente Ferreira da Silva, em sede inquisitiva, afirmou que na data dos fatos, no momento em que parou seu veículo no semáforo, foi abordada por dois agentes, um deles com a mão embaixo da blusa, como se estivesse armado, que disseram “perdeu, perdeu”. Eles determinaram que passasse para o banco do passageiro, enquanto um dos autores assumiu o volante e lhe deu um soco na cabeça, e o outro entrou no banco de trás. Os agentes conduziram o veículo até um posto de gasolina, onde determinaram que colocasse R\$ 30,00 (trinta reais) de gasolina. Pegaram seu cartão do Banco do Brasil e senha, demais documentos pessoais e mandaram que deixasse o veículo. Fugiram em seguida, levando também seu telefone celular que valia cerca de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Comunicou o fato à polícia e constatou pelo aplicativo bancário que os réus subtraíram cerca de R\$ 1.200,00 de sua conta bancária. Na delegacia reconheceu o réu e o menor, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do crime.

O policial militar Herick Matos afirmou que, na data dos fatos, na companhia de seu colega de farda, recebeu informações do roubo. Dirigiram-se ao local, um estacionamento, momento em que avistaram o réu Marcelo e o adolescente saindo com o veículo. Decidiram abordá-los e, em revista pessoal, localizaram um telefone celular no bolso de Marcelo. Na delegacia, a vítima reconheceu o réu como autor do roubo.

O policial Samuel de Lima Souza disse que estavam em patrulhamento quando um agente da companhia seguradora apontou o veículo roubado em determinada rua. Foram ao local e lá chegando encontraram o acusado com um menor de idade. Eles estavam no interior do veículo, prestes a ligá-lo, pois estavam com as chaves do carro. Também encontraram em posse dos mesmos o celular e cartão de crédito da vítima. A vítima compareceu no local e reconheceu a ambos os agentes, inclusive aduzindo que havia sido agredida na cabeça durante a prática do roubo. Sabe dizer, ainda, que segundo a vítima, os roubadores sacaram dinheiro de sua conta corrente e também utilizaram de seu cartão de crédito.

Interrogado, o réu Marcelo permaneceu em silêncio.

Foi o que se colheu da prova, tornando certas autoria e materialidade delitivas.

Houve, no caso dos autos, o reconhecimento pessoal feito pela vítima na fase inquisitiva. Além disso, o acusado foi preso ainda em poder do butim. Tais circunstâncias afastam quaisquer dúvidas.

Houve reconhecimento pessoal em sede de inquérito, ratificado, contudo, sob o contraditório, através dos depoimentos das testemunhas. É o suficiente para o apontamento da autoria criminosa, no entender dos CC. STF e STJ. E também da doutrina colhemos que “uma vez feito o reconhecimento na fase extrajudicial, não há necessidade de sua repetição em juízo. Isso não significa que o ato feito na fase investigatória tenha valor absoluto. Ele será sempre relativo. Em primeiro lugar, perderá sua relevância se a pessoa que efetuou o reconhecimento se retratar em juízo. Em segundo lugar, se confirmado o reconhecimento, ele não servirá, por si só, como esteio para o magistrado formar sua persuasão racional de índole condenatória. A exemplo do que acontece com o interrogatório, deverá ele ser confrontado com as demais provas do processo, verificando se entre elas e este existe compatibilidade ou concordância. É a aplicação extensiva do art. 197 do CPP à hipótese do reconhecimento”.

Colocar em dúvida o teor das declarações da vítima constitui-se o que a doutrina, com extremo acerto, chamou de “vitimização secundária” do ofendido, isto é, na causa de descrédito a que pode ser levado o sujeito passivo da infração penal, ao ver-se questionado sobre sua honradez e palavra, esquecendo-se que, “a priori”, atua como colaborador da Justiça. Por outro lado, desmerecer o conteúdo de material

probatório trazido pela vítima aos autos é velha sequele da sempre presente tentativa de tornar o autor do fato vítima social e, o ofendido propriamente, causador indireto do dano que suportou, em supina inversão de valores sociais.

Por fim, destaca-se que a alegação de intenção da vítima em prejudicar o agente deve ser afastada. Neste sentido esclarece Malatesta, que “a animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido, nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque tu, como ofendido tem ódio contra ele - é uma verdadeira e flagrante contradição; é reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui”.

Por outro lado, o acusado não prestou nenhuma informação ou motivação que justificasse a incriminadora posse do butim no mesmo dia do roubo.

Finalmente, sob o contraditório, os policiais militares ratificaram que a vítima reconheceu pronta e formalmente o acusado em sede flagrancial, o que torna o conjunto probatório harmônico e indene de qualquer questionamento acerca de autoria criminosa.

Portanto, mais não é necessário dizer.

Vale destacar, no ponto, que não se afigura possível o reconhecimento de continuidade delitiva entre o roubo e a extorsão, conforme pacífico entendimento do C. STJ, vez que não se cuidam de crimes da mesma espécie. É posição já proclamada de antanho pelo C. Supremo Tribunal Federal. A extorsão, por sua vez, é reconhecidamente crime formal, a independer, para sua caracterização, da obtenção da vantagem ilícita, conforme Súmula 96 do C. STJ.

Ademais, na hipótese em que o agente subtrai bens da vítima e prossegue, extorquindo-lhe quantias em dinheiro, mediante saques em caixas eletrônicos bancários, há dois crimes e dois crimes cometidos em concurso material de infrações, como inclusive assenta o C. Superior Tribunal de Justiça.

Não há qualquer conflito de normas no caso em apreço, devendo ser prontamente afastada a hipótese de roubo qualificado por restrição da liberdade da vítima. Deveras, no roubo assim qualificado a vítima não dispõe de qualquer bem ou manifesta qualquer vontade. Na extorsão, ainda que coagido, o ofendido manifesta um assentimento - forçado - ou produz uma manifestação de colaboração ou ausência de resistência. Lá, temos roubo. Aqui, temos extorsão.

Por fim, em relação ao crime de roubo majorado, evidentemente não incide, no caso, a circunstância agravadora da pena relativa à restrição da liberdade da vítima, na medida em que elementar do tipo do artigo 158, parágrafo 3º, do Código Penal, em claro excesso acusatório.

Procedente, em parte, a denúncia, portanto.
Passo à fixação das penas.

Quanto ao roubo, as penas iniciais devem ser fixadas acima do mínimo indicado para a espécie pois os agentes, com a vítima já reduzida à impossibilidade de resistência e, sem que esboçasse qualquer reação, agrediram-na, de maneira covarde, o que requer reciprocidade em termos penais.

No mesmo sentido o C. Supremo Tribunal Federal, ao analisar a culpabilidade do agente como fator indispensável para a fixação da pena.

Fixo as penas iniciais em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, mínimos.

Em razão da atenuante relativa à menoridade, a pena deverá ser reduzida para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Bem caracterizado o concurso de agentes, a pena fica majorada para 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, com pagamento de 13 (treze) dias-multa, mínimos.

Relativamente ao artigo 158, parágrafo 3º, do Código Penal, as penas iniciais deverão ser fixadas no mínimo, isto é, 06 (seis) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, mínimos.

Fixado no piso, inoperante resta a medida atenuante atinente à menoridade relativa - Súmula 231 do C. STJ.

Considerando também aqui o concurso de agentes, a sanção deverá ser elevada para 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Anote-se que plenamente cabível a incidência da majorante do parágrafo 1º, do artigo 158 ao caso concreto, como, aliás, já decidiu o C. STJ:

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP. CABIMENTO.

1. O § 3º do art. 158 do CP, introduzido pela Lei n. 11.923/2009, qualifica o crime de extorsão quando cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, passando a pena de reclusão a ser de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente.
2. A Lei n. 11.923/2009 não cria um novo delito autônomo, chamado de "sequestro relâmpago", sendo apenas um desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referido delito.
3. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento de pena.
4. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa.
5. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada majorante prevista topologicamente em parágrafo anterior à forma qualificada, tal como na hipótese dos autos, esta Corte Superior decidiu que, sendo compatível o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado - entendimento proferido no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.193.194/MG -, mutatis mutandi, não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno.
6. No presente caso, ficando claramente comprovada a utilização da arma pelos acusados para o cometimento do crime, bem como que ambos agiram em comunhão de

vontades, praticando os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem sido praticados em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP. (...)

9. Recurso especial provido" (Resp. n. 1.353.693/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.09.2016). Grifos nossos.

Havendo concurso material de infrações, as reprimendas somam-se e atingem 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, com pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, mínimos.

Ausentes outras condições modificadoras, torno-as definitivas.

O regime inicial de cumprimento da pena, considerado o montante aplicado, bem como as condições objetivas e subjetivas acima discriminadas, indicando maior potencialidade lesiva e impõem, na hipótese, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, como inclusive entende o C. Supremo Tribunal Federal.

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu MARCELO LEANDRO RODRIGUES JÚNIOR, qualificado nos autos, às penas de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, por incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, e no artigo 158, § 1º e § 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

O réu respondeu solto ao processo. Faculto recorra da mesma forma.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA